

樹

過

樹

合

已追回兩隻其餘兩隻虛實難知查無確據應免著追吳石
會業吳士梅等不得再將事端致干律究所控中一節前
令該田既係治聯陞收買之業毫無糾葛應准曾職陞照費
訂本堂究生毆傷細細有查得之罪她念年老從寬申斥
口先係別置物業吳士梅鳳馬牛不相及乎事後刁訟妄
一作代筆當時並無異言即屬公業心係明買明賣無可藉
知公業缺費並不告知其父出阻乃竟兄弟二人一作場見
梅本不相干且其子吳樹棟等年已二十餘歲並非孩童既
其間吳士梅並無收租納糧之歸申月據可知該業由吳士
係公業豈有不載通書且自置業以來至今十九年之久
第以吳查吳士梅等分產圖書各業均有開載明白該田如
不過從中過手仍由代買代賣無異其為並非吳士梅等公
業以吳查吳士梅等分產圖書各業均有開載明白該田如

田出賣曾姓仍須帶還鄭姓之款名雖伊夫買置物業實則
定字內亦載明有帶借鄭恒升銀項字樣今吳簡氏復將此
伙供俱相同即吳士梅之子吳樹棟查數字稿及曾職陞收
九歷年均歸鄭恒升收租核之受實敏等及佃戶胡敏即胡
十元士敬出銀五十元佃戶項地銀六十元共銀六百四十
商由士敬用萬吉公彈出召承買當由鄭恒升出銀五百三
鄭以典之公辦鄭恒升為業因鄭以典係其外甥恐不雅觀
年間向吳應機承買之業究本追源吳之機先欲將田出賣
三所一係簡氏夫吳士敬分得之業一係士敬於同治十二
堂諭訊得此案吳實敏之母吳簡氏出賣曾職陞稱仔尾庄田業

高王前(盜案公業) 二二二二二 三九

(紅字)

原本

由

現

形式(一) 堂論 田土
 內容(一) 查賣公業、牽牛及改場

：記得此案，吳寬敏之母吳簡氏，出賣省聯陞楠仔尾庄田業二份：一係簡氏夫吳士敬分得之業；一係士敬於同治十二年間，向吳應機承買之業。究本追源，吳應機先欲將田出賣，鄭以典之公號鄭恒升為業；因鄭以典係其外甥，恐不雅現，商由士敬用萬吉公號出名承買；當由鄭恒升出銀五百三十元，士敬出銀五十元，佃戶碩地銀六十元，共銀六百四十元。歷年均歸鄭恒升收租。核之吳寬敏等及佃戶胡欽即胡飲供，俱相同；即吳士梅之子吳樹樑堂繳字稿，及省聯陞收定字內，亦載明有帶借鄭恒升銀項字樣。今吳簡氏復將此田出賣，曾姓，仍須歸還鄭姓之款，名雖伊夫買置私業，實則不過從中過手，仍以代買、代賣無異，其為並非吳士梅等公業明矣。查吳士梅等分產開書各業，均有前載明白，該田如係公業，豈有不載開書？且自買業以來，至今十八、九年之久，其間，吳士梅並無收租納根之簿，可據。可知該業以吳士梅本不相干；且其子吳樹樑等，年已二十餘歲，並非孩童，既知公業被賣，豈不告知其父出阻，乃竟兄弟二人，一作場見，一作代筆，書

碼號件文

22222

39

類種件文

原抄正本
 原本本稿

類分

三簿串係收租簿
 及串單即收租執照。

時正無異言。即屬公業，亦係明買、明賣，無可藉口；況係別置私業，
，世吳士梅風馬牛不相及乎？事後才訟妄訴，本在究生；毆傷佃人亦
有這得之罪。姑念年長，從寬申斥。斷令該田既係曾聯陞明買之業，
毫無糾葛，應准曾聯陞，照吳官業。吳士梅等不得再滋事端，致干研
究。所控庫牛一節，前已追回兩隻；其餘兩隻，虛實難知，查無確據，
，應免著追。吳石生不同來歷，受寄牛隻，殊屬不合，難責不怨。佃
人洪皆得、羅士能傷，皆手復，並無庸議。武生吳樹樑，既經到案訊
結，寬免革究。看具遵依各結，附卷完案。堂繳契字、圖書、簿據，
均交還。此諭。

（光緒十七年）五月廿二日（新竹縣正堂沈）